

珠海市人力资源和社会保障局购买市劳动人事争议三方联合调解中心窗口日常管理服务项目

合 同 书

甲方（项目委托方）： 珠海市人力资源和社会保障局

地址： 珠海市香洲康宁路 66 号

乙方（项目受委托方）： 珠海市蓝龙人力资源服务有限公司

法定代表人： 余浔球

地址： 珠海市香洲区金山二巷 7 号 1 栋 1 层 02-2 号商铺

甲、乙双方就根据珠海市人力资源和社会保障局购买市劳动人事争议三方联合调解中心窗口管理服务项目，依照《中华人民共和国民法典》《政府购买服务管理办法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致，订立本合同：

第一条 项目的名称、服务地点、服务期限、服务内容范围

1、项目名称：珠海市人力资源和社会保障局购买市劳动人事争议三方联合调解中心窗口日常管理服务项目

2、服务地点：广东省珠海市

3、服务期：2021年9月10日至2022年3月10日

4、服务项目名称：包括窗口电话、现场咨询回复，调解申请受理，协调调解员调解，调解文书制定、呈批，日常工作台账制定，调解文书送达，调解文书档案整理等窗口日常工作。

第二条 合同金额

合同金额为（大写）：叁万柒仟捌佰柒拾陆元捌角（¥37876.8）

注：报价包括人力成本（含五险一金、工资、加班费、福利等）、管理费、利润、税金等费用在内完成本项目所需的全部费用的总和。

第三条 付款方式和条件

合同签订生效后一个月内甲方向乙方支付合同金额的80%，2022年3月10日前乙方完成窗口日常管理服务并通过甲方验收，甲方应在合同终止后一个月内向乙方支付合同金额的20%。

乙方凭以下有效文件与甲方结算：

- （1）合同原件；
- （2）乙方开具的正式发票；
- （3）验收报告（甲方负责人签章或签章、盖章）。

其它说明：因政府审计或财政支付程序引起的款项支付期延误的，相关款项支付的日期顺延。

第四条 保密

乙方需对本项目履行过程中获知的所有案件、文件、数据及相关信息资料保密，未经甲方书面许可不得以任何方式公开展示、发表或透露给第三方。

第五条 知识产权

乙方须保障甲方在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方赔偿该损失。

第六条 违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收并要求乙方进行整改，若乙方不按甲方要求整改或整改后仍不符合甲方要求的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿。

2、乙方未能按本合同规定的服务期内完成服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期 10 个日历日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收服务成果的，乙方有权利向甲方要求赔偿。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第七条 争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决的按下列第 B 种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内书面向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据实际情况，可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同壹式肆份，其中甲乙双方各执贰份。

第十条 其它

1、本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

甲方（盖章）：

代表：

签订日期：2021年9月9日



乙方（盖章）：

代表：

开户名称：珠海市蓝龙人力资源
服务有限公司

银行账号：0015399051012

开 户 行：珠海华润银行股份有
限公司明珠支行

签订日期：2021年9月9日



Handwritten signature of the representative of the company.